

0008590-61.2015.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMÃO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMÃO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, no dia 19 de agosto de 2015, por volta das 06h00, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0008590-61.2015.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0008590-61.2015.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMÃO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMÃO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, no dia 19 de agosto de 2015, por volta das 06h00, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, em concurso com outros indivíduos não identificados e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringindo a liberdade da vítima Ednaldo Carlos da Silva, subtraiu, para si, aproximadamente 415 (quatrocentos e quinze) computadores da marca "Lenovo", com valor total superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Recebida a denúncia em 1º de agosto de 2018 (fls. 189/190), o réu foi citado (fls. 207) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 218/219).

Durante a instrução, foram ouvidas uma vítima, três testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 249 e 306; e mídia às fls. 362).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 334/341).

A Defesa pediu a absolvição, sustentando a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, postulou a aplicação das penas nos mínimos legais e a possibilidade de recorrer liberdade (fls. 349/359).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, o motorista Ednaldo Carlos da Silva, empregado da empresa de transporte "Trans-Parnamirim", conduzia o veículo caminhão VW 17.250 CNC, placas MHG-4849 - Osasco/SP, com carga aproximada de 420 (quatrocentos e vinte) caixas contendo computadores da marca "Lenovo", saindo de Sorocaba/SP com destino à cidade capixaba de Serra/ES.

Ocorre que o acusado e seus comparsas desconhecidos, já sabendo do elevado valor da carga transportada, seguiam o caminhão conduzido pela vítima desde a sua saída da cidade de Sorocaba/SP.

Durante o trajeto, mais especificamente, na altura da cidade de Canas/SP, no Km 45 da citada Rodovia, a vítima fora surpreendido por um veículo Hyundai Tucson, placas DSX-5353, que emparelhou ao lado de seu caminhão.

Neste momento, um dos roubadores, que estava no porta-malas do veículo, apontou uma arma de fogo em direção à vítima e ordenou que ela parasse. Ato contínuo, um dos autores ingressou no caminhão do ofendido e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiu que seguisse o automóvel conduzido pelo grupo criminoso chefiado pelo acusado.

Assim, a vítima seguiu o veículo Hyundai Tucson até uma estrada vicinal, às margens da Rodovia Presidente Dutra, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, quando o aludido automóvel seguiu em frente e saiu do seu campo de visão.

Na mencionada estrada vicinal, a vítima parou seu caminhão e percebeu que a Tucson já estava no local. Na ocasião, foi novamente rendida por arma de fogo e ficou presa na cabine, olhando para baixo, para não visualizar a ação criminosa.

Posteriormente, outro caminhão (IVECO, com placas clonadas EZE-8467) chegou ao local e o acusado e seus comparsas moveram praticamente toda a carga de computadores que estava em poder da vítima - aproximadamente 415 (quatrocentos e quinze) caixas - restando apenas outras 05 (cinco), que não couberam no veículo do grupo criminoso. Também foram levadas as notas fiscais e o "chip" do aparelho celular da vítima.

Ato contínuo, a vítima foi colocada, novamente sob mira de arma de fogo, no interior de um veículo GM Vectra, de propriedade do acusado, que retornou à Rodovia Presidente Dutra em alta velocidade e abandonou o ofendido já na cidade de Lorena/SP.

Ocorre que, tão logo o veículo GM Vectra ingressou na Rodovia Presidente Dutra, um funcionário da concessionária CCR Nova Dutra, que dirigia um veículo da empresa, surpreendeu-se com a alta velocidade empregada e, por conta disso, logrou anotar as placas do automóvel, no caso, DRO-6377.

Com base na informação das placas do automóvel, chegou-se ao acusado Fernando de Oliveira Gusmão, pessoa constantemente envolvida na prática de roubos de carga (cf. fls. 27/29).

Além disso, pela análise de câmeras de segurança e informações dos pedágios, foi possível identificar os demais veículos envolvidos na ação criminosa (fls. 20/25, 94/109, 115/120).

Também foi verificada a presença, na citada rodovia durante a ação criminosa, do veículo Fiat Doblô, placas ANW-7186, também de propriedade do acusado e já envolvido em ocorrências relacionadas a roubo de carga.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), relatórios investigativos (fls. 21/26, 92/93, 95/110, 116/121) e prova oral

colhida.

A autoria é certa.

O réu negou a autoria. Disse que era proprietário do automóvel Vectra, tendo-o adquirido em agosto de 2014 ou 2015, após ter vendido o automóvel Doblò, isso em datas anteriores ao roubo. Declarou que os policiais o informaram sobre o crime, porém, no momento do roubo o carro Vectra estava em sua residência. Não se recordou do nome da pessoa a quem vendeu o automóvel Doblò (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 306).

A vítima Ednaldo Carlos de Lima declarou que tão logo deixou o posto de combustíveis, em Aparecida/SP, notou o veículo Tucson parado, mas, após trinta quilômetros, esse veículo lhe cortou e ficou na sua frente, com sujeitos armados, conduzindo-o até a estrada vicinal, onde havia muitos outros criminosos aguardando. Disse que eles estavam armados e com o rosto descobertos, sendo que enquanto subtraíam a carga, foi posto no automóvel Vectra e deixaram o local, porém ao adentrarem a rodovia em alta velocidade, levantaram suspeitas nos funcionários da CCR, que apuraram, conforme registros das cabines de pedágio, que tal veículo acompanhou o caminhão desde a cidade de Sorocaba/SP. Aduziu que os roubadores detinham informações precisas sobre a carga e agiam de modo organizado, com divisão de tarefas, que eram executadas cronometricamente. Disse que permaneceu sob o poder dos criminosos por cerca de uma hora até ser libertado. Relatou que o evento lhe deixou traumatizado, tendo permanecido diversos dias sem trabalhar e cogitou abandonar o emprego, até porque os criminosos disseram que pegaram seu chip Nextel e sabiam seu endereço residencial e laboral. Disse que em solo policial reconheceu, por meio fotográfico, o sujeito que ficou ao seu lado, armado, dentro do caminhão, enquanto os outros retiravam a carga (fls. 327 e mídia às fls. 362).

O policial civil Marcos de Castro Silva relatou que o funcionário da CCR percebeu o veículo Vectra adentrar bruscamente na pista, aparentando cercar um caminhão, o que levantou suspeita e o levou a anotar a placa do veículo; posteriormente, deparou-se com o caminhão parado porque vítima de roubo. Relatou que nas pesquisas de movimentação na estrada, extraídas pela CCR, observou-se o veículo Vectra estava acompanhado dos automóveis Doblò e Tucson, sendo que o trio seguiu o caminhão e depois retornaram em comboio em direção a São Paulo, na mesma sequência. Segundo lhe narrou a vítima, a abordagem se deu pelo automóvel Tucson, sendo ela constrangida a entrar no carro Vectra. Esclareceu que o automóvel Vectra estava na posse do réu e ostentava placas "clonadas", bem como pertenciam a ele os outros dois automóveis, todos envolvidos em outros delitos análogos. Declarou que no bojo de outro inquérito policial, realizou buscas na residência do réu e dos comparsas, porém não conseguiu contato com ele (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 249).

O policial civil Marcelo de Oliveira Santos relatou que a vítima tinha escolta armada até a distância de 200 km da saída, a qual não mais a acompanhava no momento em que o veículo Tucson, com dois indivíduos, sendo um deles armado, cercou-a e ordenou que parasse o caminhão; após, foi conduzido até a estrada vicinal, onde a carga foi subtraída e a vítima colocada no veículo Vectra, com outros dois criminosos, mas ao entrarem na rodovia, em alta velocidade, despertou a atenção do funcionário da CCR, que anotou a placa do Vectra. Relatou que o acusado era alvo de outras investigações por roubo de carga e os policiais de São Paulo encontraram o carro Vectra na posse dele. Disse que identificaram o veículo Tucson que passou segundos após o caminhão, conforme registro na cabine Sem Parar, da Nova Dutra, bem como apuraram o envolvimento do Fiat Doblò, registrado em nome do acusado. Declarou que durante operação de busca e apreensão o réu empreendeu fuga (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 249).

A testemunha de acusação Marco Aurélio Theodoro Mota, funcionário da empresa atuante na rodovia, declarou que trafegava na pista sentido Rio de Janeiro, quando viu o automóvel Vectra adentrar a rodovia em alta velocidade, quase provocando um acidente, o que lhe chamou a atenção, por isso mandou seu colega anotar a placa e informar o fato à central. Disse que depois retornou ao local, conhecido ponto de abandono de caminhões roubados, e constatou que o caminhão da vítima estava no local, tendo acionado a Polícia. Disse que não conseguiu visualizar o condutor do

automóvel Vectra (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 306).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Nota-se que a vítima Ednaldo confirmou que os criminosos a colocaram no automóvel Vectra, o mesmo que flagrado pela testemunha de acusação Marco adentrando a rodovia em alta velocidade, cuja placa foi anotada e entregue às autoridades policiais, que identificaram o réu como sendo o proprietário do veículo.

Há também os relatos da vítima e testemunhas de que os automóveis modelos Tucson e Doblò, de propriedade do réu, participaram ativamente do crime, conforme restaram identificados.

Em que pese o réu, em juízo, supor se tratar, o Vectra, de um veículo dublê, sustentando que, no momento do crime, seu automóvel não saiu de sua residência, é certo em solo policial apresentou versão diametralmente oposta, quando narrou que estava em uma festa e emprestou seu automóvel Vectra a alguns amigos, que o devolveram apenas dois ou três dias depois, desconhecendo a utilidade que eles deram ao veículo (fls. 56/57 e 166).

Ademais, sustentou que já havia vendido seu automóvel Doblò antes da data do crime, porém sem condições de fornecer qualquer elemento a permitir a identificação do comprador.

Incontroverso que o automóvel Vectra, placa DR0-6377, que pertencia ao réu, foi o automóvel utilizado pelos criminosos para transportar a vítima, bem como que o veículo Doblò, placa ANW-7186, registrado em nome dele (fls. 37), possui as mesmas características do Doblò que participou do crime e que circulou na rodovia em comboio com os veículos participantes Iveco, placa EZE-8467, e Tucson, placa DSX-5353, conforme demonstrado na prova oral e dados de monitoramento obtidos com a concessionária atuante na rodovia Presidente Dutra (fls. 95/100).

Aliás, na praça de pedágio de Moreira César, logo após o crime, o veículo Tucson utilizou o mesmo TAG (dispositivo para pagamento automático) pertencente ao veículo Doblò, frisa-se, de propriedade do réu (fls. 95).

Destaca-se que a vítima e as testemunhas, além de declararem a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidas, apresentaram relatos uníssomos e coesos que, somados às provas técnicas, confirmam a autoria e modus operandi, exatamente conforme descritos na denúncia.

Por outro lado, o réu, em solo policial (fls. 56/57 e 166) e em juízo (fls. 306), apresentou versões conflitantes e sem embasamento probatório, já que não forneceu nenhum elemento, ainda que ínfimo, a comprovar o álibi de que o Vectra permaneceu em sua residência na hora do crime, a identificar o local da festa que disse ter participado, os amigos a quem supostamente emprestou o carro Vectra ou então a pessoa a quem hipoteticamente vendeu seu veículo Doblò.

Tais faltas e contravérsias, quando contrastadas com a rigidez dos depoimentos da vítima e testemunhas e provas técnicas, enfraquecem a narrativa do réu e a isolam no arcabouço probatório desfavorável a ele.

Bem delineadas as qualificadoras articuladas na denúncia, eis que a prova oral revelou que os criminosos ostentavam armas de fogo e agiram em comparsaria, contando, com no mínimo, sete indivíduos distribuídos entre os veículos Vectra, Tucson, Doblò e Iveco, agindo em perfeita sintonia, com prévia divisão de tarefas que, somadas, garantiram o sucesso da empreitada criminosa.

Ainda que não apreendidas as armas de fogo utilizadas para a prática do crime, adota-se aqui a teoria subjetiva, segundo a qual o reconhecimento de referida causa de aumento prescinde da apreensão da arma utilizada no crime, bastando, para tanto, a prova oral que a confirme.

Neste ponto, vale ressaltar que a Lei nº 13.654/2018 majorou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, de modo que faz a retroagir tal lei ao tempo do crime, por ser mais benéfica ao acusado a fração anterior.

Incontestável também que a vítima teve sua liberdade restringida demasiadamente pelo réu e seus comparsas, que a mantiveram sob seus poderes por cerca de uma hora, sob constante ameaça, inclusive dizendo que sabiam seu endereço residencial e profissional e, por isso, podiam lhe fazer mal, evento que deixou a vítima traumatizada, ocasionando em diversos dias sem trabalhar, levando-a a cogitar a abandonar o emprego, conforme relatado em Juízo.

O caso é mesmo de roubo consumado, eis que houve a inversão da posse.

Assim, procedente a denúncia, passa-se a fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, é evidente o dolo exacerbado, vez que a vítima foi obrigada a permanecer na companhia dos criminosos por cerca de uma hora, o que era desnecessário porque a carga já havia sido subtraída.

Ademais, a vítima sofreu graves ameaças, tendo os criminosos tomado seu chip telefônico e dito que sabiam seu endereço residencial e laboral, além de descreverem, de maneira minuciosa, sobre a carga e dados específicos da nota fiscal, indicando que estavam infiltrados na empresa em que a vítima trabalhava, confirmando que realmente tinham acesso aos seus dados pessoais.

Não só isso, pois, durante a instrução, o ofendido revelou que o crime o deixou traumatizado, tendo permanecido diversos dias sem trabalhar, além de ter cogitado abandonar o emprego.

Acresce-se o fato de que os criminosos atuaram armados, sendo certo que o emprego das armas de fogo foi determinante o sucesso da empreitada criminosa, tendo servido de instrumento a ameaçar gravemente a vítima e esvaziar, por completo, qualquer capacidade de resistência, conforme ficou bem delineado na prova oral.

Soma-se, ainda, o fato de que o réu ostenta duas condenações caracterizadoras de maus antecedentes (proc. 0013667-17.2014.8.26.0405 e proc. 0037298-14.2015.8.26.0224, fls. 372/373 e 375).

Todos esses motivos justificam a fixação das penas básicas em 2/3 (dois terço) acima dos mínimos legais, alcançando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, reconhecidas três causas de aumento de pena, porém duas foram utilizadas na primeira fase do processo de dosimetria, resta agora uma a ser aplicada nesta fase, ou seja, a da comparsaria, o que autoriza o acréscimo de 3/8 (três oitavos), totalizando 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

A adoção de fração intermediária se ajusta ao número de agentes atuantes no crime, ou seja, ao menos sete criminosos, número extremamente superior à vítima, o que retirou dela qualquer capacidade de resistência.

Ademais, cada um desempenhou uma função específica e agiram em plena harmonia, o que garantiu o sucesso da empreitada criminosa, permanecendo, ainda, ao menos seis deles em completo anonimato, impunes e usufruindo do produto do roubo.

Quanto ao regime de pena, tratando-se de delito cometido em comparsaria, mediante grave ameaça à pessoa e com o emprego de armas de fogo, somado ao registro de maus antecedentes e o total da pena imposta, evidente a impossibilidade da substituição da pena corporal por penas alternativas e a concessão do "sursis", sendo certo que, também por tais motivos, o regime prisional inicial para desconto da sanção corporal será o fechado, aliás, único compatível com a natureza da infração tratada nos autos e adaptável às circunstâncias pessoais do réu.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a decretação da sua prisão preventiva, até porque já se encontra preso por outro processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMÃO, portador da cédula de identidade R.G. nº 43.765.866 e 71.307.852, filho de Vanildo Correia Gusmão e de Gercina de Oliveira Gusmão, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 30 de março de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA